Mietpreisbremse

Freiburg im Breisgau

Rechtliche Grundlagen, Änderungen und Handlungsspielraum für Mieter

Dieses Dokument richtet sich an Mieter in Freiburg im Breisgau und gibt eine strukturierte Übersicht über die Mietpreisbremse (§§ 556d–556g BGB), ihre Entwicklung seit 2015 und die daraus resultierenden Rechte und Handlungsmöglichkeiten.

Stand: April 2026 | Rechtliche Beratung: Mieterverein Regio Freiburg e.V., Marchstr. 1, 79106 Freiburg, Tel. 0761/20270-0

1. Grundlagen der Mietpreisbremse

Die Mietpreisbremse ist kein einzelner Paragraph, sondern ein Unterkapitel des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB), bestehend aus den §§ 556d bis 556g BGB. Es wurde durch das Mietrechtsnovellierungsgesetz (MietNovG) eingeführt und trat bundesweit am 01.06.2015 in Kraft.

1.1 Die vier Paragraphen im Überblick

Paragraph	Titel	Inhalt in Kürze
§ 556d BGB	Zulässige Miethöhe bei Mietbeginn	Kernvorschrift: Miete darf bei Neuvermietung die ortsübliche Vergleichsmiete um maximal 10 % übersteigen. Gilt nur in Gebieten mit angespanntem Wohnungsmarkt (per Landesverordnung bestimmt).
§ 556e BGB	Berücksichtigung der Vormiete oder Modernisierung	Ausnahme: Wenn Vormieter bereits mehr zahlte oder Vermieter in den letzten 3 Jahren modernisiert hat, darf höhere Miete vereinbart werden.
§ 556f BGB	Ausnahmen	Mietpreisbremse gilt nicht für: Neubau (Erstnutzung nach 01.10.2014) und erste Vermietung nach umfassender Modernisierung.
§ 556g BGB	Rechtsfolgen und Auskunft	Regelt: Unwirksamkeit überhöhter Mieten, Rügeerfordernis, Rückforderungsanspruch, Auskunftsanspruch des Mieters und Mitteilungspflicht des Vermieters.

1.2 Geltung in Freiburg im Breisgau

Freiburg ist seit Beginn der Mietpreisbremse als Gebiet mit angespanntem Wohnungsmarkt ausgewiesen. Die Geltung basiert auf Landesverordnungen Baden-Württembergs:

Zeitraum	Rechtsgrundlage	Besonderheit
01.11.2015 – 31.10.2020	MietBgVO BW vom 29.09.2015	Erste Verordnung. Das Landgericht Stuttgart erklärte die ursprüngliche Verordnung im März 2019 wegen fehlender Begründung für unwirksam. Die Verordnung galt jedoch für Freiburg faktisch weiter bis zur Neuregelung.
04.06.2020 – 30.06.2025	Neue MietBgVO BW	Neue Verordnung mit korrekter Begründung. Gilt für 89 Städte und Gemeinden in BW, darunter Freiburg.
01.07.2025 – 31.12.2025	Verlängerung BW	Verlängerung bis Jahresende 2025 um Bundesermächtigung voll auszuschöpfen.
Ab 01.01.2026	Neue BW-Verordnung	Verlängerung bis Ende 2026 beschlossen (Kabinettsbeschluss 16.12.2025). Freiburg weiterhin enthalten.

⚠️ **Wichtiger Hinweis zur Verordnungslücke 2019**

Das Landgericht Stuttgart erklärte die erste MietBgVO BW im März 2019 wegen fehlender Veröffentlichung der Begründung für unwirksam. Ob dies auch Freiburg betraf und ob Rügen aus dieser Zeit rechtswirksam sind, ist im Einzelfall rechtlich zu prüfen. Für Mietverträge aus dem Jahr 2019 empfiehlt sich daher dringend eine anwaltliche Beratung.

2. Entwicklung der Mietpreisbremse – Änderungen nach Vertragsdatum

Das entscheidende Datum ist der Abschluss des Mietvertrages – nicht der Einzug. Je nach Vertragsdatum gelten unterschiedliche Rechte und Pflichten. Die folgende Übersicht zeigt die drei Rechtsstufen:

Stufe 1: Mietvertrag vom 01.11.2015 bis 31.12.2018

Rügepflicht: Qualifizierte Rüge erforderlich

Mieter müssen den Verstoß gegen die Mietpreisbremse mit einer qualifizierten Rüge geltend machen. Diese muss konkrete Tatsachen enthalten, auf denen die Beanstandung beruht – in der Regel eine vollständige Berechnung nach dem Mietspiegel.

- Die Rüge muss schriftlich (Textform) erfolgen
- Sie muss die Berechnung der ortsüblichen Vergleichsmiete enthalten (z.B. anhand des Mietspiegels)
- Pauschale Behauptungen ohne Begründung reichen nicht aus
- Eine rein mündliche Rüge ist unwirksam

Mitteilungspflicht des Vermieters

Für Verträge bis 31.12.2018 bestand noch keine gesetzliche Pflicht des Vermieters, den Mieter vorab über Ausnahmetatbestände zu informieren (§ 556g Abs. 1a BGB gilt erst ab 01.01.2019). Der Vermieter kann sich auch ohne vorherige Mitteilung auf Ausnahmen wie die Vormiete berufen.

Rückforderungsanspruch

Rückforderung ist nur möglich für Mieten, die nach dem Zugang der Rüge beim Vermieter fällig geworden sind. Zu viel gezahlte Miete vor der Rüge – auch über viele Jahre – ist nach der Mietpreisbremse nicht zurückforderbar.

Auskunftsanspruch (§ 556g Abs. 3 BGB)

Der Anspruch des Mieters auf Auskunft über Vormiete und Ausnahmetatbestände besteht seit 01.06.2015 und gilt damit auch für diese Vertragsgruppe. Der Auskunftsanspruch muss ebenfalls in Textform gestellt werden.

Zusammenfassung Stufe 1 (2015–2018)

✓ Qualifizierte Rüge mit vollständiger Mietspiegel-Berechnung erforderlich
✓ Auskunftsanspruch nach § 556g Abs. 3 BGB vorhanden
✗ Keine Mitteilungspflicht des Vermieters vor Vertragsschluss
✗ Keine rückwirkende Rückforderung vor der Rüge
✗ Keine einfache Rüge möglich

Stufe 2: Mietvertrag vom 01.01.2019 bis 31.03.2020

Ab 01.01.2019 trat das Mietrechtsanpassungsgesetz (MietAnpG) in Kraft und verbesserte die Rechtslage für Mieter erheblich.

Rügepflicht: Einfache Rüge reicht – grundsätzlich

Die qualifizierte Rüge wurde für neue Verträge abgeschafft. Mieter können nun grundsätzlich ohne detaillierte Begründung rügen. Ausnahme: Hat der Vermieter eine Auskunft über einen Ausnahmetatbestand erteilt, muss sich die Rüge darauf beziehen.

- Einfache schriftliche Rüge reicht in der Regel
- Wenn Vermieter Ausnahme mitgeteilt hat → qualifizierte Rüge mit Bezug auf diese Auskunft
- Rüge muss in Textform erfolgen (Brief, E-Mail, Fax)

Neu: Mitteilungspflicht des Vermieters (§ 556g Abs. 1a BGB)

Erstmals gilt: Will ein Vermieter sich auf eine Ausnahme von der Mietpreisbremse berufen, muss er den Mieter vor Vertragsschluss unaufgefordert und in Textform darüber informieren. Tut er das nicht, kann er sich auf die Ausnahme nicht berufen.

- Vormiete (§ 556e Abs. 1): Vermieter muss Höhe der Vormiete mitteilen
- Modernisierung (§ 556e Abs. 2): Hinweis auf Modernisierungsmaßnahmen der letzten 3 Jahre
- Neubau (§ 556f Satz 1): Hinweis auf Erstnutzung nach 01.10.2014
- Umfassende Modernisierung (§ 556f Satz 2): Entsprechender Hinweis

Sanktion bei fehlender Mitteilung

Hat der Vermieter keine Auskunft erteilt und holt er diese nach, darf er sich erst zwei Jahre nach der Nachholung auf die Ausnahme berufen. Bis dahin gilt die normale Mietpreisbremsengrenze (Vergleichsmiete + 10 %).

Rückforderungsanspruch

Rückforderung bleibt wie in Stufe 1 auf die Zeit nach der Rüge beschränkt – keine rückwirkende Rückforderung.

Zusammenfassung Stufe 2 (2019–März 2020)

✓ Einfache Rüge reicht (außer Vermieter hat Ausnahme mitgeteilt)
✓ Neu: Mitteilungspflicht des Vermieters vor Vertragsschluss (§ 556g Abs. 1a)
✓ Sanktion: 2 Jahre Wartefrist wenn Vermieter Pflicht verletzt
✓ Auskunftsanspruch § 556g Abs. 3 weiterhin vorhanden
✗ Noch keine rückwirkende Rückforderung möglich

Stufe 3: Mietvertrag ab 01.04.2020

Ab 01.04.2020 trat das Gesetz zur Verlängerung und Verbesserung der Regelungen über die zulässige Miethöhe in Kraft – die stärkste Verbesserung für Mieter.

Rückwirkende Rückforderung – die entscheidende Neuerung

Mieter, die innerhalb von 30 Monaten nach Mietbeginn eine Rüge erteilen, können die gesamte seit Mietbeginn zu viel gezahlte Miete zurückfordern – rückwirkend ab dem ersten Monat.

- Rüge innerhalb von 30 Monaten nach Mietbeginn → Rückforderung ab Tag 1 möglich
- Rüge nach mehr als 30 Monaten → Rückforderung nur ab Zugang der Rüge
- Mietverhältnis bei Zugang der Rüge bereits beendet → nur Rückforderung ab Rüge

Rügepflicht und Mitteilungspflicht

Wie in Stufe 2: Einfache Rüge reicht (außer Vermieter hat Ausnahme mitgeteilt). Mitteilungspflicht des Vermieters gilt weiterhin.

Zusammenfassung Stufe 3 (ab April 2020)

✓ Einfache Rüge reicht
✓ Mitteilungspflicht des Vermieters (§ 556g Abs. 1a)
✓ Neu: Rückwirkende Rückforderung bis zu 30 Monate rückwirkend möglich
✓ Auskunftsanspruch § 556g Abs. 3
→ Rüge unbedingt innerhalb von 30 Monaten nach Mietbeginn erteilen!

3. Vergleichsübersicht nach Vertragsdatum

Merkmal	Vor 01.11.2015	01.11.2015 – 31.12.2018	01.01.2019 – 31.03.2020	Ab 01.04.2020
Mietpreisbremse gilt?	Nein	Ja	Ja	Ja
Art der Rüge	–	Qualifizierte Rüge (mit Berechnung)	Einfache Rüge *	Einfache Rüge *
Mitteilungspflicht Vermieter (§ 556g Abs. 1a)	–	Nein	Ja – gilt nicht rückwirkend für Verträge vor 2019	Ja

Merkmal	Vor 01.11.2015	01.11.2015 – 31.12.2018	01.01.2019 – 31.03.2020	Ab 01.04.2020
Auskunftsanspruch Mieter (§ 556g Abs. 3)	–	Ja, seit 01.06.2015	Ja	Ja
Rückforderung rückwirkend möglich?	–	Nein – nur ab Rügedatum	Nein – nur ab Rügedatum	Ja – bis 30 Monate rückwirkend (wenn Rüge innerhalb 30 Monate)
§ 5 WiStG anwendbar?	Ja (ab 20 % über Vergleichsmiete)	Ja (parallel)	Ja (parallel)	Ja (parallel)

* Wenn Vermieter eine Ausnahme mitgeteilt hat, muss die Rüge sich darauf beziehen (qualifizierte Rüge).

4. Ausnahmen von der Mietpreisbremse

Die Mietpreisbremse gilt nicht uneingeschränkt. Es gibt gesetzlich geregelte Ausnahmen. Wichtig: Für Verträge ab 01.01.2019 muss der Vermieter diese Ausnahmen vor Vertragsschluss schriftlich mitteilen – sonst kann er sich nicht darauf berufen.

Ausnahme	Rechtsgrundlage	Voraussetzung	Wirkung
Vormiete	§ 556e Abs. 1 BGB	Vormieter zahlte bereits mehr als die nach Mietpreisbremse zulässige Miete (nicht aus einer innerhalb des letzten Jahres vor Ende des Vormietverhältnisses vereinbarten Erhöhung)	Miete darf bis zur Höhe der Vormiete vereinbart werden
Modernisierung	§ 556e Abs. 2 BGB	Vermieter hat in den letzten 3 Jahren vor Mietbeginn Modernisierungsmaßnahmen nach § 555b BGB durchgeführt	Mietpreisbremsengrenze darf um den zulässigen Modernisierungszuschlag überschritten werden
Neubau	§ 556f Satz 1 BGB	Wohnung wurde nach dem 01.10.2014 erstmals genutzt und vermietet	Mietpreisbremse gilt überhaupt nicht
Umfassende Modernisierung	§ 556f Satz 2 BGB	Erste Vermietung nach so umfassender Modernisierung, dass die Wohnung einem Neubau vergleichbar ist (ca. 1/3 der Neubaukosten)	Mietpreisbremse gilt nicht (§§ 556d und 556e nicht anwendbar)

Hinweis zur Nachweispflicht

Der Vermieter trägt die Beweislast für das Vorliegen eines Ausnahmetatbestands. Der Mieter muss lediglich darlegen, dass die Miete die ortsübliche Vergleichsmiete um mehr als 10 % übersteigt. Bestreitet der Vermieter dies nicht oder kann er die Ausnahme nicht nachweisen, hat der Mieter gute Chancen auf Durchsetzung seiner Ansprüche.

5. Handlungsmöglichkeiten für Mieter

Mieter in Freiburg haben je nach Vertragsdatum und Situation konkrete Ansprüche. Die folgende Übersicht zeigt die drei wichtigsten Instrumente:

5.1 Auskunftsverlangen (§ 556g Abs. 3 BGB)

Der erste Schritt ist in der Regel das Auskunftsverlangen an den Vermieter. Es setzt keine Rüge voraus und kann jederzeit gestellt werden.

- Was kann verlangt werden: Höhe der Vormiete, durchgeführte Modernisierungen, geltend gemachte Ausnahmetatbestände
- Form: Muss in Textform (schriftlich) verlangt und erteilt werden
- Frist: Gesetzlich nicht festgelegt, üblich sind 2–3 Wochen
- Verjährung: Der Auskunftsanspruch verjährt eigenständig – Frist beginnt mit dem Auskunftsverlangen

5.2 Qualifizierte Rüge / Rüge (§ 556g Abs. 2 BGB)

Die Rüge ist Voraussetzung für jeden Rückforderungsanspruch. Ohne Rüge kein Geld zurück.

Vertragsdatum	Erforderliche Rüge	Mindestinhalt
01.11.2015 – 31.12.2018	Qualifizierte Rüge	Angabe der ortsüblichen Vergleichsmiete (Berechnung nach Mietspiegel), Höhe der gezahlten Miete, Überschreitungsbetrag, Aufforderung zur Absenkung
01.01.2019 – 31.03.2020	Einfache Rüge (Grundsatz)	Hinweis dass Miete gegen Mietpreisbremse verstößt, Aufforderung zur Absenkung und Rückzahlung. Hat Vermieter Ausnahme mitgeteilt: qualifizierte Rüge mit Bezug darauf.
Ab 01.04.2020	Einfache Rüge (Grundsatz)	Wie oben. Zusätzlich: Rüge möglichst innerhalb von 30 Monaten nach Mietbeginn stellen für rückwirkende Rückforderung.

5.3 Mietzahlung unter Vorbehalt

Parallel zur Rüge empfiehlt es sich, die Miete ab sofort unter ausdrücklichem Vorbehalt der Rückforderung zu zahlen. Dies signalisiert dem Vermieter, dass die Zahlung keine Anerkennung der Miethöhe darstellt.

- Form: Schriftliche Erklärung an den Vermieter
- Inhalt: Zahlung in bisheriger Höhe unter Vorbehalt nach §§ 556d ff. BGB
- Wichtig: Die Miete trotzdem pünktlich zahlen – eigenmächtiges Einbehalten kann zur Kündigung führen

5.4 § 5 WiStG – Mietpreisüberhöhung

Parallel zur Mietpreisbremse kann § 5 des Wirtschaftsstrafgesetzes (WiStG) greifen. Er ist unabhängig vom Vertragsdatum und erfordert keine Rüge.

- Voraussetzung: Miete übersteigt die ortsübliche Vergleichsmiete um mehr als 20 %
- Zusätzlich: Es muss ein geringes Angebot an vergleichbaren Wohnungen vorliegen (in Freiburg seit Jahren gegeben)
- Keine Rüge erforderlich
- Rückforderung: Zivilrechtlich bis zu 3 Jahre rückwirkend über § 812 BGB (ungerechtfertigte Bereicherung) – rechtlich umstritten, Anwalt erforderlich
- Ordnungswidrigkeit: Der Vermieter kann mit einer Geldbuße belegt werden

Empfehlung: Alle drei Instrumente kombinieren

1. Auskunftsverlangen (§ 556g Abs. 3) stellen → Vormiete und Ausnahmen aufdecken
2. Qualifizierte Rüge / Rüge (§ 556g Abs. 2) erteilen → Rückforderungsanspruch auslösen
3. Miete unter Vorbehalt zahlen → Keine Anerkennung der überhöhten Miete
4. Bei Überschreitung > 20 %: § 5 WiStG durch Anwalt prüfen lassen

Alle Schreiben per Einschreiben mit Rückschein versenden. Datum des Zugangs ist rechtlich entscheidend.

6. Berechnung der zulässigen Miete

Grundlage für die Berechnung ist der qualifizierte Mietspiegel der Stadt Freiburg im Breisgau. Maßgeblich ist der Mietspiegel, der zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses gültig war.

Mietspiegel	Gültig für Verträge abgeschlossen...
Mietspiegel 2015/2016	01.11.2015 – 31.12.2016
Mietspiegel 2017/2018	01.01.2017 – 31.12.2018
Mietspiegel 2019/2020	01.01.2019 – 31.12.2020
Mietspiegel 2021/2022	01.01.2021 – 31.12.2022
Mietspiegel 2023/2024	01.01.2023 – 31.12.2024
Mietspiegel 2025/2026	Ab 01.01.2025

Berechnungsschema (gilt für alle Mietspiegel)

Schritt 1: Basismiete aus Tabelle 1 des Mietspiegels anhand der Wohnfläche ablesen.

Schritt 2: Zu-/Abschläge aus Tabellen 2a–2f ermitteln (Baualter, Art, Ausstattung positiv, Ausstattung negativ, Wohnlagenzone, Wohnlagebesonderheiten).

Schritt 3: Basismiete × Summe der Zu-/Abschläge / 100 = Zu-/Abschlagsbetrag in €/m².

Schritt 4: Basismiete + Zu-/Abschlagsbetrag = ortsübliche Vergleichsmiete pro m².

Schritt 5: Vergleichsmiete pro m² × Wohnfläche = monatliche Vergleichsmiete.

Schritt 6: Vergleichsmiete × 1,10 = zulässige Höchstmiete (Mietpreisbremsengrenze).

Wohnlagenzonen Freiburg (Mietspiegel 2017/2018 – gelten sinngemäß auch für andere Jahrgänge)

Zone 1 (+12 %): Altstadt, Herdern, Neuburg
Zone 2 (+9 %): Oberau, Rieselfeld, Vauban, Wiehre
Zone 3 (±0 %): Betzenhausen, Lehen, Littenweiler, St. Georgen, Stühlinger, Waldsee, Zähringen u.a.
Zone 4 (–7 %): Brühl, Haslach, Landwasser
Zone 5 (–15 %): Hochdorf, Mooswald, Munzingen, Opfingen, Tiengen, Waltershofen, Weingarten

7. Wichtige Hinweise und Grenzen

Dieses Dokument ersetzt keine Rechtsberatung

Die hier dargestellten Informationen sind nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt und basieren auf den zum Zeitpunkt der Erstellung geltenden Gesetzen und verfügbaren Quellen. Sie erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und ersetzen keine individuelle rechtliche Beratung.

Bei konkreten Fragen zur eigenen Mietrechtsituation wenden Sie sich an:

- Mieterverein Regio Freiburg e.V., Marchstr. 1, 79106 Freiburg, Tel. 0761/20270-0
- Einen auf Mietrecht spezialisierten Rechtsanwalt
- Das Amt für Liegenschaften und Wohnungswesen der Stadt Freiburg

Stand: April 2026. Das Mietrecht unterliegt ständiger Entwicklung durch Gesetzgebung und Rechtsprechung. Die Angaben sind nach bestem Wissen korrekt, sollten vor Verwendung jedoch mit aktuellen Quellen abgeglichen werden.